

「보험업감독업무시행세칙」 개정 사전예고

1. 규정의 명칭

- ☐ 「보험업감독업무시행세칙」

2. 규정 변경의 취지

- ☐ 보험회사 건전성 평가 기준 및 업무방법 등을 합리적으로 개선하고, 업무보고서 작성 양식 등 변경
- ☐ 소비자 편의 및 보험회사 업무 효율성 제고를 위한 표준약관 개정 추진 등

3. 규정 변경 내용

가. 보험회사 경영실태 평가 항목 및 기준 조정(별표13, 별지26)

- ☐ 유동성비율 지표를 2개로 분리(①일반, ②퇴직연금 특별계정)
- ☐ 유동성커버리지비율 산출시 공동재보험 인수자산 유동성 인정*

* 인수한 재보험부채에 해약환급금 지급사유가 발생한 경우 담보권 해제로 처분 가능

나. 보험계약 중요사항 설명의무 제도 개선(제2-34조의2 제1항제1호)

- ☐ 고령자는 전화방식의 해피콜만 허용하고 있으나, 소비자 불편이 있어 가족 조력자 지정시 전자적 방법의 해피콜 허용

다. 표준약관 개정(별표15)

☐ 소비자 선택권 강화 등을 위해 자동차보험 관련 소송 및 민사조정 관할 법원 변경

☐ 교통사고 피해자의 보험금 직접청구 서류 명확화*

* 자동차손해배상보장법 시행령(§7①) 개정내용 반영하여 현재 "사고 발생사실 확인 서류"에서 "사고 신고사실 확인서류"로 변경

☐ 전화를 통한 보험료 납입최고시 AI음성봇 활용 허용*

* TM모집 및 해피콜은 AI음성봇 활용 허용('22.2월)

라. 주택담보대출 위험관리기준 변경(별표21)

☐ 은행과 동일하게 50세대 미만 아파트에 대한 담보가치 자체 평가기준 적용 허용

마. 보험상품 심사기준 개정(별표18)

☐ 계약자 역선택 및 불필요한 의료이용을 유발하는 보험상품 설계 제한

바. 업무보고서 양식 및 제출기한 변경(별지26)

☐ 보험회사 대체투자 업무보고서(AH419, AI419) 기재내용 변경

☐ 계약유지율 업무보고서(AH124, AI124) 제출기한(상반기) 변경*

* 현재 D+1월에서 D+2월로 변경

4. 기타 필요사항

☐ 없음

5. 의견제출 관련 사항

☐ 의견을 제출하고자 하시는 분은 <붙임2>의 양식에 따라 의견을 작성하신 후 담당자 앞으로 서면(우편, 팩스, 이메일 등)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

☐ 의견제출 시한(도착기준) : 2025년 3월 26일(20일간*)

* 규정 변경 내용이 상위법령이나 다른 규정 등의 단순한 집행을 위한 경우에 해당하는 바, 예고기간 단축(40일 → 20일) 실시(「금융감독원 규정의 관리 등에 관한 규정」§30①2)

6. 접수부서, 담당자, 전화번호, 팩스번호 등

☐ 보험감독국 보험총괄팀 수석조사역 정종희

(전화 : 02-3145-7451, 팩스 : 02-3145-7459, e-mail : kyle1020@fss.or.kr)

<붙임1> 신·구조문 대비표

<붙임2> 개정안 관련 의견제출서

현행	개정안
[별표 13] 경영실태평가 부문별 평가항목 및 평가기준(제5-6조 관련) 1. (생략) 2. (생략) 가. ~ 다. (생략) 라. (생략) (1) (생략) (가) (생략) (나) (생략) 주) 유동화가능자산이란 낮은집중도를 가진 활성화된 시장이 있고, 스트레스 상황에서 유동화 가능하다는 신뢰성 있는 기록이 있으며, 연관회사 및 금융기관에 의무가 없는 자산을 의미(단, 해당자산은 처분에 제한이 없어야 하며, 계약자의 소유인 자산(변액보험 및 실적배당형 퇴직연금 특별계정, 자산연계형 보험의 자산)은 제외) (2) (생략) (가) (생략) (나) (생략) <신설> (3) <신설>	[별표 13] 경영실태평가 부문별 평가항목 및 평가기준(제5-6조 관련) 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. (현행과 같음) (1) (현행과 같음) (가) (현행과 같음) (나) (현행과 같음) 주) ----- ----- ----- ----- ----- [단, 해당자산은 처분에 제한이 없어야 하며(조달필요부채와 상계하여 처분이 가능한 경우는 제외), ----- ----- -----] (2) (현행과 같음) (가) (현행과 같음) (나) (현행과 같음) ※ 산출대상 : 일반계정 및 원리금 보장형 특별계정(퇴직연금 제외) (3) 퇴직연금 유동성비율(생보·손보) (가) 산식 : 퇴직연금 유동성자산 ($\frac{\text{퇴직연금 유동성자산}}{\text{평균만기도래액} \times 50\% + \text{평균중도해지액}}$) $\times 100$ (나) 산정방식

현행	개정안																						
	※ 산출대상 : 원리금보장형 퇴직연금 특별계정 - 유동성자산 : 고정이하 자산을 제외한 가용 유동성자산으로 다음의 자산을 합제한 금액에서 3개월 이내에 만기가 도래하는 차입부채(단기차입금, 후순위채무 등)를 차감 · 현금, 당좌예금, 보통예금 · 당기손익-공정가치측정 주식(외화주식 포함)과 기타포괄손익-공정가치측정 주식 중 상장 및 협회등록 주식(외화주식 포함, 자회사 및 관계회사 주식 제외) · 잔존만기 3개월 이하인 아래의 자산 (다만, 유동화대상 주택담보대출은 잔존만기 구분 없이 포함) · 예금, 금전신탁, 기타예치금, 국내 및 외화채권·수익증권·기타유가증권 · 신종유가증권, 대출채권, 비운용자산중 파생상품자산 · 잔존만기 3개월 초과인 유가증권 중 아래의 자산 · 당기손익-공정가치 측정유가증권에 포함된 채권(외화채권 포함) · 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 중 국고채, 통화안정증권, 예금보험공사채권 금액의 30% - 평균만기도래액 : 향후 1년내 만기 도래액 월평균금액의 3개월분 금액 - 평균중도해지액 : 최근 1년간 월평균 중도해지액의 3개월분 금액																						
마. ~ 바. (생략) 3. (생략) [별지 26] 업무보고서 AH154(생명보험) 및 AI135(손해보험)	마. ~ 바. (현행과 같음) 3. (현행과 같음) [별지 26] 업무보고서 AH154(생명보험) 및 AI135(손해보험)																						
<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">당분기말</th></tr><tr><th>잔존만기</th><th>잔존만기</th><th>계</th></tr><tr><td></td><td>기</td><td>기</td><td></td></tr></table>	구분	당분기말			잔존만기	잔존만기	계		기	기		<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">당분기말</th></tr><tr><th>잔존만기</th><th>잔존만기</th><th>계</th></tr><tr><td></td><td>기</td><td>기</td><td></td></tr></table>	구분	당분기말			잔존만기	잔존만기	계		기	기	
구분		당분기말																					
	잔존만기	잔존만기	계																				
	기	기																					
구분	당분기말																						
	잔존만기	잔존만기	계																				
	기	기																					

현행				개정안			
	3개월 이내	3개월 초과			3개월 이내	3개월 초과	
1. ~ 9. (생략)				1. ~ 9. (현행과 같음)			
<신설>				10. 원리금보장형 퇴직연금 특별계정 자산			
10. 실적배당형 특별계정 자산				11. ----- -----			
11. 자산총계 (8+9+10)				12. ----- (8+9+10+11)			
- 원리금보장형 특별계정 자산				- ----- -----			
12. 단기차입금 등 차입부채				13. ----- -----			
A. 유동성자산 (11-12)				A. ----- (8+9-13)			
B. 평균 3개월 지급 보험금				B. ----- -----			
a. 직전 1년 지급 보험금				a. ----- -----			
b. 직전 1년 환급금				b. ----- -----			
c. 직전 1년 배당금				c. ----- -----			
C. 유동성 비율 (A/Bx100)				C. ----- (A/Bx100)			
<신설>				D. 퇴직연금 유동성자산			
<신설>				E. 퇴직연금 평균 3개월 만기도래액			
<신설>				F. 퇴직연금 평균 3개월 중도해지액			
<신설>				G. 퇴직연금 유동성비율 (D/(E*50%+F))			
[작성요령]				[작성요령]			
1) (생략)				1) (현행과 같음)			
2) "8. 운용자산계"와 "9.비운용자산"의 합은 일반계정 자산과 원리금보장형 특별계정 자산의 합과 동일하도록 기재				2) ----- -----원리금보장형 특별계정 자산(퇴직연금 제외) ----- -----			
3) ~ 8) (생략)				3) ~ 8) (현행과 같음)			

현행	개정안
9) 단기차입금 등 차입부채는 차입금(당좌차월 포함), 사채, 상환이 예정된 상환우선주 발행금액 등을 기재<단서 신설> 10) 평균3개월 지급보험금은 최근 1년간 월평균 지급보험금, 환급금, 배당금 <u>합산한 값의 3개월분임</u> <신 설> <신 설> <신 설> [별지 26] 업무보고서 AH678(생명보험) 및 AI675(손해보험) [작성요령] 1) (생략) 2) (생략) - 단, 해당자산은 처분에 제한이 없어야 하며, 계약자의 소유인 자산(특별계정 및 자산연계형 보험의 자산)은 제외	9) ----- ----- -----<u>(단, 원리금보장형 퇴직연금 특별계정 관련 금액은 제외)</u> 10) ----- -----<u>합산한 값(단, 원리금보장형 퇴직연금 관련 지급보험금, 환급금, 배당금은 제외)</u>----- ----- 11) 퇴직연금 유동성자산은 「보험업감독업무시행세칙」[별표13] 경영실태평가 부문별 평가항목 및 평가기준(제5-6조 관련) 2. 계량평가항목의 산정기준 라. 유동성리스크 (3) 퇴직연금 유동성비율(생보·손보)에 따라 산출 12) 퇴직연금 평균 3개월 만기도래액은 향후 1년 내 만기도래액 월평균 금액의 3개월분임 13) 퇴직연금 평균 3개월 중도해지액은 최근 1년간 월평균 중도해지액의 3개월분임 [별지 26] 업무보고서 AH678(생명보험) 및 AI675(손해보험) [작성요령] 1) (현행과 같음) 2) (현행과 같음) - 단, 해당자산은 처분에 제한이 없어야 하며(조달필요부채와 직접 상계하여 처분이 가능한 경우에는 제한이 없는 것으로 인정), ----- -----
- 신용위험액 및 신용등급은 [별표22] 기준 - 유동화가능자산은 해당 익스포저에 속하는 자산군에 해당하는 편입분해 전 자산 기준으로 산정하며, 공모형펀드, MMF, ETF 유동화가능자산 항목은 편입분해 없이 산출	- ----- -- - ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
3) ~ 20) (생략)	3) ~ 20) (현행과 같음)
제2-34조의2(보험계약 중요사항의 설명의무 등) ① (현행과 같음)	제2-34조의2(보험계약 중요사항의 설명의무 등) ① (현행과 같음)
1. 보험회사는 감독규정 제4-35조의2제8항제3호에 따른 설명은 다음 각 목의 방법 중 하나로 하여야 한다. 다만, 「노인복지법」 제26조에 따른 경로우대자와 체결하는 보험계약에 대하여는 가목 또는 다목에 따른 방법을 사용하여야 한다. <단서 신설>	1. ----- ----- -----하며,----- -----

현	행	개	정	안																							
<table><tr><td>-----</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. (생 략)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>3. (생 략)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>4. (생 략)</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		-----			2. (생 략)	○	○	3. (생 략)	○	○	4. (생 략)	○	○	<table><tr><td>-----</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. (현행과 같음)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>3. (현행과 같음)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>4. (현행과 같음)</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		-----			2. (현행과 같음)	○	○	3. (현행과 같음)	○	○	4. (현행과 같음)	○	○

2. (생 략)	○	○																									
3. (생 략)	○	○																									
4. (생 략)	○	○																									

2. (현행과 같음)	○	○																									
3. (현행과 같음)	○	○																									
4. (현행과 같음)	○	○																									
[별표 15] 표준약관		[별표 15] 표준약관																									
☐ 생명보험		☐ 생명보험																									
제26조(보험료의 납입이 연체되는 경우 납입최고(독촉)와 계약의 해지) ① ~ ② (생 략)		제26조(보험료의 납입이 연체되는 경우 납입최고(독촉)와 계약의 해지) ① ~ ② (현행과 같음)																									
<u><신 설></u>		<u>③ 회사가 제1항에 따른 납입최고(독 촉) 등을 전화(음성녹음)로 안내하고자 할 때 다음 각 호의 요건을 모두 충족 하는 경우에 「보험업감독규정」 제 4-36조 제3항에 따른 전자적 상품설명 장치를 활용할 수 있습니다.</u> <u>1. 계약자에게 전자적 상품설명장치를 활용하여 제1항에 따른 납입최고(독 촉) 등을 한다는 사실을 미리 안내 하고 동의를 받을 것</u> <u>2. 전자적 상품설명장치를 활용하여 안 내한 납입최고(독촉) 등을 계약자가 모두 수신하고 이해하였음을 확인할 것</u> <u>3. 계약자가 질의를 하거나 추가적인 설명을 요청하는 등 전자적 상품설 명장치의 활용을 중단할 것을 요구 하는 경우, 회사는 전화 (음성녹음) 방법으로 전환하여 제1항에 따른 납 입최고(독촉) 등을 실시할 것</u> <u>4. 전자적 상품설명장치에 안내의 속도와 음량을 조절할 수 있는 기능을 갖출 것</u> <u>5. 제3호 및 제4호의 내용에 관한 사항 을 계약자에게 안내할 것</u>																									
③ (생 략)		④ (현행과 같음)																									
☐ 손해보험		☐ 손해보험																									
<화재보험>		<화재보험>																									
제27조(보험료의 납입이 연체되는 경우		제27조(보험료의 납입이 연체되는 경우																									

현행	개정안
③ (생략) □ 기본형 실손의료보험(급여 실손의료비) 제27조(보험료의 납입이 연체되는 경우 납입최고(독촉)와 계약의 해지) ① ~ ③ (생략) <신설>	2. 전자적 상품설명장치를 활용하여 안내한 납입최고(독촉) 등을 계약자가 모두 수신하고 이해하였음을 확인할 것 3. 계약자가 질의를 하거나 추가적인 설명을 요청하는 등 전자적 상품설명장치의 활용을 중단할 것을 요구하는 경우, 회사는 전화 (음성녹음) 방법으로 전환하여 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 실시할 것 4. 전자적 상품설명장치에 안내의 속도와 음량을 조절할 수 있는 기능을 갖출 것 5. 제3호 및 제4호의 내용에 관한 사항을 계약자에게 안내할 것 ④ (현행과 같음) □ 기본형 실손의료보험(급여 실손의료비) 제27조(보험료의 납입이 연체되는 경우 납입최고(독촉)와 계약의 해지) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 회사가 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 전화(음성녹음)로 안내하고자 할 때 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 「보험업감독규정」 제4-36조 제3항에 따른 전자적 상품설명장치를 활용할 수 있습니다. 1. 계약자에게 전자적 상품설명장치를 활용하여 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 한다는 사실을 미리 안내하고 동의를 받을 것 2. 전자적 상품설명장치를 활용하여 안내한 납입최고(독촉) 등을 계약자가 모두 수신하고 이해하였음을 확인할 것 3. 계약자가 질의를 하거나 추가적인 설명을 요청하는 등 전자적 상품설명장치의 활용을 중단할 것을 요구하는 경우, 회사는 전화 (음성녹음) 방법으로 전환하여 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 실시할 것 4. 전자적 상품설명장치에 안내의 속도와 음량을 조절할 수 있는 기능을 갖출 것 5. 제3호 및 제4호의 내용에 관한 사항

현행	개정안
④ (생략) [별표 21] 주택관련 담보대출 등에 대한 위험관리 세부기준 5. (담보가치 산정) 가. 보험회사는 주택의 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, <u>담보물건이 아파트가 아닌 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다.</u> 나. ~ 자. (생략)	하는 경우에 「보험업감독규정」 제4-36조 제3항에 따른 전자적 상품설명장치를 활용할 수 있습니다. 1. 계약자에게 전자적 상품설명장치를 활용하여 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 한다는 사실을 미리 안내하고 동의를 받을 것 2. 전자적 상품설명장치를 활용하여 안내한 납입최고(독촉) 등을 계약자가 모두 수신하고 이해하였음을 확인할 것 3. 계약자가 질의를 하거나 추가적인 설명을 요청하는 등 전자적 상품설명장치의 활용을 중단할 것을 요구하는 경우, 회사는 전화 (음성녹음) 방법으로 전환하여 제1항에 따른 납입최고(독촉) 등을 실시할 것 4. 전자적 상품설명장치에 안내의 속도와 음량을 조절할 수 있는 기능을 갖출 것 5. 제3호 및 제4호의 내용에 관한 사항을 계약자에게 안내할 것 ⑤ (현행과 같음) [별표 21] 주택관련 담보대출 등에 대한 위험관리 세부기준 5. (담보가치 산정) 가. ----- ----- ----- -----, 다만, <u>담보물건이 50세대 미만 아파트(한국부동산원 산정가격 및 KB부동산 시세가 없는 경우에 한함),</u> ----- ----- ----- ----- 나. ~ 자. (현행과 같음)
[별표 18] 보험상품심사기준 2. (생략) 가. ~ 저. (생략)	[별표 18] 보험상품심사기준 2. (현행과 같음) 가. ~ 저. (현행과 같음)

현행						개정안					
<신설>						커. 국민건강보험법 및 의료급여법 등에서 정한 의료비 발생을 보험금 지급사유로 설정하는 등 불필요한 의료이용량 증대 등으로 공사보험 건전성 악화를 유발하는 급부를 설계하지 않을 것(다만, 제 7-63조제2항에 따라 설계된 실손의료보험은 제외)					
커. (생략)						터. (현행과 같음)					
[별지 26] 업무보고서 AH419(생명보험) 및 AI419(손해보험) ^{주1)}						[별지 26] 업무보고서 AH419(생명보험) 및 AI419(손해보험) ^{주2)}					
[별지 26] 생명보험 업무보고서 목록 및 손해보험 업무보고서 목록						[별지 26] 생명보험 업무보고서 목록 및 손해보험 업무보고서 목록					
분류	보고서 코드	보고 항목명	작성 주기	보고 기한	소관 부서(팀)	분류	보고서 코드	보고 항목명	작성 주기	보고 기한	소관 부서(팀)
1. ~ 3. (생략)						1. ~ 3. (현행과 같음)					
4. 권역별 현황	AH111	13월차 설계사 정착률	반기	1개월 이내	보험감 독(보험 제도팀)	4. 권역별 현황	AH111	_____	_____	_____	_____
	AH124	계약 유지율	반기	1개월 이내	보험감 독(보험 제도팀)		AH124	_____	_____	2개월 이내	_____
	AH114	설계사와 대리점의 생산성 및 소득분포	반기	1개월 이내	보험감 독(보험 제도팀)		AH114	_____	_____	_____	_____
	AH119	법인보험 대다점별 및 법인보험 중개사별 실적	반기	1개월 이내	보험감 독(보험 제도팀)		AH119	_____	_____	_____	_____
5. ~ 7. (생략)						5. ~ 7. (현행과 같음)					
분류	보고서 코드	보고 항목명	작성 주기	보고 기한	소관 부서(팀)	분류	보고서 코드	보고 항목명	작성 주기	보고 기한	소관 부서(팀)
1. ~ 3.						1. ~ 3.					

현행						개정안					
(생략)						(현행과 같음)					
4. 권역별 현황	AI111	13월차 설계사 정착률	반기	1개월 이내	보험감득(보험제도탐)	4. 권역별 현황	AI111	_____	_____	_____	_____
	AI124	계약 유지율	반기	1개월 이내	보험감득(보험제도탐)		AI124	_____	_____	2개월 이내	_____
	AI114	설계사와 대리점의 생산성 및 소득분포	반기	1개월 이내	보험감득(보험제도탐)		AI114	_____	_____	_____	_____
	AI119	법인보험 대리점별 및 법인보험 중개사별 실적	반기	1개월 이내	보험감득(보험제도탐)		AI119	_____	_____	_____	_____
5. ~ 7. (생략)						5. ~ 7. (현행과 같음)					

주1) 현행 : 보고서 AH419(생명보험) 및 AI419(손해보험)

구분~ 자산구분3	투자자산 잔액				<신 설>	만기분포
	취득가액	전반기말	당반기말			
			선순위 ~ 복합·Blind·기 타	합계		
						1년 이내 ~ 기타(개방형 펀드)

투자자산 (단순 평균)	해당 반기중 투자이익				건전성 분류 현황	해당 반기중 대손 충당금 추가적 입액	해당 반기중 손상차손	특이사항 차주BOD선언 ~ 공사지연·중 단 선언	해외 투자지역 구분 북미 ~ 기타·복합 (국내외복합, 미구분 등)
	이자· 배당 수익(a)	기타 손익 (b)	총 투자 이익 (=a+b)	투자 이익률					
					정상~ 추진실				

주2) 개정안 : 보고서 AH419(생명보험) 및 AI419(손해보험)

구분~ 자산구 분3	투자자산 잔액							트렌치				
	전기말 (연초)	당기중 증감					당기 말	취득 가액	선순 위	중순 위	후순 위 Equity	복합· Blind · 기타 (구분 불가등)
		투자 액	상환 처분	평가 손익	외환 손익	기타						

만기 분포	《삭제》	당기누계 투자이익				진전성 분류 현황	대손 충당금 누계액	《삭제》	특이사항		해외 투자지역 구분
1년 이내 ~ 기타(개방 형 펀드)		이자 · 배당 수익 (a)	기타 손익 (b)	총 투자 자 이 익 (= a+ b)	《삭 제》	정상~ 추정손실			차주EOD선언 ~ 공사지연· 중단 선언	합 계	복미 ~ 기타·복합 (국내외복합, 미구분 등)

붙임 2 개정안 관련 의견제출서

의견제출자 성명 또는 단체(업체)명		
주 소		
연락처	핸드폰	
	이메일	
	기타	
의견내용		
의견제출의 근거	※ 의견 제출의 근거를 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.	